

1521184-69.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2251975/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7124303 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6091/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2251975 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521184-69.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521184-69.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2251975/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7124303 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6091/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2251975 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6091/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CYNTIA LARISSA RODRIGUES MARCELINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

CYNTIA LARISSA RODRIGUES MARCELINO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 19h00, na Rodovia SP 270, nº 18, Raposo Tavares, nessa cidade e comarca, subtraiu para si 24 (vinte e quatro) cuecas, avaliadas, no total, em R\$ 215,76 (duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos) - auto de exibição e avaliação de fl. 18, pertencentes à empresa vítima Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Consta, ainda, que, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 19h00, na Rodovia SP 270, nº 18, Raposo Tavares, nessa cidade e comarca, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

E consta, por fim, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 19h00, na Rodovia SP 270, nº 18, Raposo Tavares, nessa cidade e comarca, corrompeu ou facilitou a corrupção da adolescente Ellen Alves Miranda (17 anos), com ela praticando infração penal.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial e foi recebida em 13 de setembro de 2019 (fls. 88/89).

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena abstratamente prevista para o delito previsto no artigo 307 do Código Penal é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa.

Em relação a tal delito, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena que seja igual a 01 (um) ano ou que se superior, não exceda 02 (dois) anos possui prazo prescricional correspondente a 04 (quatro) anos.

Porém, diante da menoridade da acusada na data do fato, o referido prazo é computado pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Assim sendo, indiscutível a falta de justa causa da persecução penal ou interesse de agir, por ausência de punibilidade concreta, pois, entre a data do recebimento da denúncia (13 de setembro de 2019), até os dias atuais, verifica-se o decurso do prazo prescricional previsto para a pena em abstrato, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal pois superado está o prazo de 02 (dois) anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Da mesma forma, a pena para o delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e pagamento de multa.

E a pena para o delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Levando-se em conta a primariedade da ré (fls. 22/23) e que as penas, caso impostas, seriam fixadas provavelmente no mínimo legal, de forma que nenhuma delas ultrapassaria 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em quatro anos para todos os delitos.

Porém, diante da menoridade da acusada na data do fato, o referido prazo é computado pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Ainda que se considere o concurso material, e o cálculo do prazo prescricional é feito sobre a pena de cada um, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CYNTIA LARISSA RODRIGUES MARCELINO, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 115, c.C. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

LETICIA DE ASSIS BRUNING

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)